



КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

03110 м. Київ, вул. Солом'янська, 2-а

e-mail: inbox@kia.court.gov.ua

Унікальний номер справи № 754/3701/24
Апеляційне провадження № 22-ц/824/19280/2025

Головуючий у суді першої інстанції – Бабко В.В.
Доповідач у суді апеляційної інстанції – Оніщук М.І.

УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2025 року суддя Київського апеляційного суду М.І.Оніщук, перевіrivши відповідність вимогам статті 356 ЦПК України апеляційної скарги Ткачука Михайла Васильовича на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року *про відстрочення виконання рішення у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків*,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Деснянського районного суду м. Києва від 21.10.2025 заяву відповідача Довгого Б.С. про відстрочення виконання рішення задоволено.

Не погоджуючись із ухвалою суду, 17.11.2025 Ткачук М.В. оскаржив її в апеляційному порядку, подавши апеляційну скаргу до Київського апеляційного суду через систему «Електронний суд».

17.11.2025 апеляційна скарга надійшла до Київського апеляційного суду.

Протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями Київського апеляційного суду від 17.11.2025 визначено склад колегії суддів: суддя-доповідач Оніщук М.І., судді: Шебуєва В.А., Кафідова О.В.

18.11.2025 матеріали справи витребувано з Деснянського районного суду м. Києва.

02.12.2025 матеріали справи надійшли до Київського апеляційного суду.

Під час вивчення матеріалів вказаної апеляційної скарги було встановлено, що вони не відповідають вимогам ст. 356 ЦПК України.

Відповідно до п. 2 ч. 4 ст. 356 ЦПК України до апеляційної скарги додаються копії скарги та доданих письмових матеріалів відповідно до кількості учасників справи, крім випадків, якщо така скарга та додані матеріали подаються до суду в електронній формі через електронний кабінет. У разі подання скарги та доданих матеріалів в електронній формі через електронний кабінет до неї додаються докази надсилання її копії та копій доданих матеріалів іншим учасникам справи з урахуванням положень статті 43 цього Кодексу.

Як передбачено ч. 7 ст. 43 ЦПК України, у разі подання до суду в електронній формі заяви по суті справи, зустрічного позову, заяви про збільшення або зменшення позовних вимог, заяви про зміну предмета або підстав позову, заяви про залучення третьої особи, апеляційної скарги, касаційної скарги та документів, що до них додаються, учасник справи зобов'язаний надати доказ надсилання таких матеріалів іншим учасникам справи.

Такі документи в електронній формі направляються з використанням Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи або її окремої підсистеми (модуля), що забезпечує обмін документами, шляхом надсилання до електронного кабінету іншого учасника справи, а у разі відсутності в іншого учасника справи електронного кабінету чи відсутності відомостей

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



8 240000 000361 05635

АСЕД "Апеляція"

про наявність в іншого учасника справи електронного кабінету - у паперовій формі листом з описом вкладення.

Разом з тим, до апеляційної скарги не долучено доказів надсилання її копії та копій доданих матеріалів до неї іншим учасникам справи.

Враховуючи викладене, апелянту необхідно надати суду докази надсилання копії апеляційної скарги та копії доданих матеріалів до електронного кабінету інших учасників справи, а у разі відсутності електронного кабінету чи відсутності відомостей про наявність електронного кабінету в інших учасників справи - у паперовій формі листом з описом вкладення, з урахуванням положень статті 43 цього Кодексу.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 357 ЦПК України, до апеляційної скарги, яка оформлена з порушенням вимог, встановлених ст. 356 ЦПК України, застосовуються положення ст.185 ЦПК України.

Згідно ст. 185 ЦПК України суддя, встановивши, що позовну заяву подано без додержання вимог, викладених у статтях 175 і 177 цього Кодексу, постановляє ухвалу про залишення позовної заяви без руху із зазначенням недоліків позовної заяви, способом і строком їх усунення, який не може перевищувати десяти днів з дня вручення ухвали про залишення позовної заяви без руху.

За вказаних обставин, апеляційну скаргу слід залишити без руху та надати строк для усунення недоліків.

Керуючись ст.ст. 185, 354, 356, 357, 358 ЦПК України,

У Х В А Л И В:

Апеляційну скаргу Ткачука Михайла Васильовича на ухвалу Деснянського районного суду міста Києва від 21 жовтня 2025 року *про відстрочення виконання рішення у цивільній справі за позовом Ткачука Михайла Васильовича до Довгого Богдана Сергійовича про стягнення збитків – залишити без руху.*

Визначити скаржнику п'ятиденний строк, з дня отримання копії даної ухвали, для усунення виявлених недоліків.

Роз'яснити скаржнику, що у разі не усунення недоліків апеляційної скарги скарга визнається неподаною та повертається скаржнику.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя-доповідач

М.І. Оніщук

Підписувач: Оніщук Максим Іванович

Сертифікат: 3FAA9288358EC0030400000082D328000EFFF500

Дійсний до: 27.06.2026

Київський апеляційний суд



АСЕД "Апеляція"